

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2566/2538

นายชื่น นิสัยนัต

โจทก์

นางหอม ยาเพ็ชรน้อย กับพวก

จำเลย

นายชื่น นิสัยนัต โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี เพื่อเป็นการ ค้ำครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างพิจารณา ขอให้ศาล โปรดมีคำสั่งใช้วิธีการค้ำครองชั่วคราว โดยมีคำสั่ง ไปยังเจ้าพนักงานที่ดินให้งดหรือห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ ที่พิพาทไว้จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา โปรดอนุญาต หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 445) โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในที่ดินทางด้านทิศตะวันออก ของหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เล่ม 6 หน้า 104 สารบบเล่มที่ 69 หมู่ที่ 9 ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์เนื้อที่ 49 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา และขอให้เพิกถอน การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เฉพาะส่วน ในกรอบสีแดง ตามแผนที่ท้ายฟ้องหมายเลข 1 โดยถอนชื่อ จำเลยทั้งสองออกเสีย ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรม นางปราณีเงินจำทนายของจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 437,436) ชั้นอุทธรณ์ โจทก์ยื่นคำร้องขอค้ำครองประโยชน์ ในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งว่าคดี ไม่มีเหตุสมควรที่จะค้ำครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง (อันดับ 410)

คำสั่ง พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควร ที่จะคุ้มครองประโยชน์
ของโจทก์ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

คำสั่ง พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควร ที่จะคุ้มครองประโยชน์
ของโจทก์ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(สมบัติ เดียววิเศษ-สุนพ กิริติยุติ-จำลอง สุขศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>